موارد ومهارات × ادخار eddekhar

by Talent 360°



دليل صاحب العمل

نظام العمل السعودي بعد تعديلات 2025

العقود والتجربة، وساعات العمل، والإجازات، والتأمينات، والإنهاء ومكافأة نهاية الخدمة، والتوطين، بأرقام المواد وأمثلة محسوبة.

تعديلات فبراير 2025 | قوى ومدد والتأمينات | مكافأة نهاية الخدمة | التوطين 2026

محدّث 2026 · موارد ومهارات × إدخار

talent-360.me · business-growth@talent-360.me

المحتويات

نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي م/51، بعد تعديلات دخلت حيز التنفيذ في 19 فبراير 2025 بالمرسوم الملكي م/44 وقرار مجلس الوزراء 117: عُدّلت 38 مادة وأُلغيت 7 وأُضيفت مادتان. يجمع هذا الدليل ما يحتاجه صاحب العمل في القطاع الخاص، مع أرقام المواد، وأمثلة محسوبة، ومتطلبات المنصات الحكومية لعام 2026.

01 **نظرة عامة وأهم التعديلات**
ما تغيّر في 19 فبراير 2025

02 **العقود والتجربة وتوثيق قوى**
المواد 9 و37 و53 و80

03 **ساعات العمل والعمل الإضافي**
المواد 98 و101 و104 و107

04 **الإجازات**
المواد 109 إلى 117 و151

05 **الأجور وحماية الأجور والتأمينات**
المواد 90 و94، ومدد، ونظام التأمينات

06 **الإنهاء والاستقالة**
المواد 64 و75 إلى 81

07 **مكافأة نهاية الخدمة**
المواد 84 إلى 88

08 **التوطين ونطاقات 2026**
النطاقات، ونسب المهن، والقرارات الجديدة

09 **قائمة التحقق والتقويم**
ما تراجعه الآن، ومتى

01 نظرة عامة وأهم التعديلات

ما تغيّر في 19 فبراير 2025

الموضوع	قبل التعديل	بعد التعديل
فترة التجربة (م 53)	90 يومًا، تمدد كتابة إلى 180	حتى 180 يومًا إجمالاً، تُذكر صراحة في العقد
عقد غير السعودي (م 37)	مرتبط بمدة رخصة العمل	سنة إذا لم تُحدد المدة، ويتجدد لمدة مماثلة
إشعار الموظف (م 75)	60 يومًا	30 يومًا (وصاحب العمل 60)
الاستقالة (م 79 مكرر)	لا تنظيم صريح	رد خلال 30 يومًا، وتأجيل حتى 60 بمبرر، وعدول خلال 7 أيام
إجازة الوضع (م 151)	10 أسابيع	12 أسبوعًا، 6 منها إلزامية بعد الولادة
الإجازات الخاصة (م 113)	دون وفاة الأخ أو الأخت	الزواج 5، والوفاة 5، والأخ أو الأخت 3، والمولود 3
العمل الإضافي (م 107)	أجر فقط	أجر، أو إجازة مدفوعة بموافقة العامل
المساواة	—	حظر التمييز بسبب الجنس أو العمر أو الجنسية أو الحالة الاجتماعية أو الإعاقة

نصيحة لصاحب العمل

لم تتغير مواد مكافأة نهاية الخدمة (84 إلى 88) في تعديلات 2025.

02 العقود والتجربة وتوثيق قوى

المواد 9 و37 و53 و80

- العقد مكتوب من نسختين ووفق النموذج الموحد للوزارة، ويشمل الأجر والبدلات والمزايا ونوع العمل ومكانه وتاريخ البدء والمدة إن كان محددًا.
- العربية لغة العقد، وعند وجود لغة أخرى يُعمل بالنص العربي (م 9).
- عقد غير السعودي مكتوب ومحدد المدة، وإذا لم تُذكر المدة فهو سنة من تاريخ المباشرة ويتجدد لمدة مماثلة (م 37).
- فترة التجربة حتى 180 يومًا إجمالاً وتُذكر صراحة في العقد (م 53)، ولأي طرف الإنهاء خلالها دون مكافأة أو إشعار أو تعويض (م 80).

توثيق العقود في قوى 2026

نسبة الالتزام المطلوبة	85% من 30 أبريل 2026، ثم 90% من 30 يونيو 2026
طريقة الحساب	العقود الموثقة إلى إجمالي عقود المنشأة
أثرها على نطاقات	منذ 15 أبريل 2026 لا يُحتسب في التوطين إلا السعوديون ذوو العقود الموثقة
عدم الالتزام	قد يقيّد خدمات الوزارة للمنشأة

انتبه

الموظف السعودي غير الموثق عقده في قوى لا يُحسب في نسبة التوطين، حتى لو كان مسجلاً في التأمينات.

03 ساعات العمل والعمل الإضافي

المواد 98 و101 و104 و107

الحد الأقصى	9 ساعات يوميًا بالمعيار اليومي، أو 45 ساعة أسبوعيًا بالمعيار الأسبوعي (م 98)
رمضان	7 ساعات يوميًا أو 35 أسبوعيًا للمسلمين (م 98)
الراحة	لا يعمل أكثر من 5 ساعات متصلة دون راحة 30 دقيقة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة (م 101)
الراحة الأسبوعية	يوما راحة في الأسبوع بأجر كامل أحدهما الجمعة، ويجوز استبدال الجمعة بإخطار مكتب العمل (م 104)
أجر الساعة الإضافية	أجر الساعة + 50% من الأجر الأساسي، أو إجازة مدفوعة بموافقة العامل (م 107)

مثال محسوب · أجر الساعة الإضافية

1. أجر الساعة الفعلي للموظف: 50 ريالاً، وأجر الساعة الأساسي: 30 ريالاً.
2. الساعة الإضافية: 50 + (30 × 50%) = 65 ريالاً.
3. 10 ساعات إضافية في الشهر: 10 × 65 = 650 ريالاً.

المستحق: 650 ريالاً، أو إجازة مدفوعة باتفاق كتابي

04 الإجازات

المواد 109 إلى 117 و151

الإجازة	المدة	ملاحظات
سنوية (م 109)	21 يومًا، و30 بعد 5 سنوات متصلة	لا تُستبدل نقدًا أثناء الخدمة، وإشعار بالموعد قبل 30 يومًا
الأعياد والمناسبات (م 112)	بأجر كامل	حسب اللائحة التنفيذية
الزواج (م 113)	5 أيام بأجر	
وفاة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع	5 أيام بأجر	
وفاة الأخ أو الأخت	3 أيام بأجر	جديدة في 2025
مولود جديد	3 أيام بأجر	تُؤخذ خلال 7 أيام من الولادة
الحج (م 114)	10 إلى 15 يومًا بأجر شاملة عيد الأضحى	مرة واحدة، بعد سنتين متصلتين
الامتحانات (م 115)	أيام الامتحان الفعلية بأجر	بدون أجر إذا كان العام معادًا
مرضية (م 117)	30 يومًا بأجر كامل، ثم 60 بثلاثة أرباع الأجر، ثم 30 بدون أجر	في السنة الواحدة، متصلة أو متقطعة
الوضع (م 151)	12 أسبوعًا بأجر كامل	6 أسابيع إلزامية بعد الولادة، ويجوز البدء قبل 4 أسابيع من الموعد المتوقع
بدون أجر (م 116)	باتفاق الطرفين	يُعلّق العقد فيما زاد على 20 يومًا ما لم يُتفق على غير ذلك

إذا انتهت الخدمة قبل استخدام الإجازة، يستحق الموظف أجر الأيام المتراكمة، وأجر الإجازة عن جزء السنة الذي عمله (م 111).

05 الأجور وحماية الأجور والتأمينات

المواد 90 و94، ومدد، ونظام التأمينات

- الأجر الشهري يُدفع مرة في الشهر، ويُودع في حساب الموظف في بنك معتمد داخل المملكة (م 90).
- ملف الأجور يُرفع شهريًا على منصة مدد، ومنذ 1 مارس 2025 لا يغطي إلا الشهر السابق (30 يومًا بدل 60).
- الخصم أو التأخير دون مبرر قد يُلزم صاحب العمل بغرامة حتى ضعف المبلغ (م 94).

الفئة	صاحب العمل	الموظف
سعودي مسجل قبل 3 يوليو 2024: المعاشات	9%	9%
ساند (التعطل عن العمل)	0.75%	0.75%
الأخطار المهنية	2%	—
سعودي مسجل من 3 يوليو 2024: المعاشات	يبدأ 9% ويرتفع 0.5 نقطة سنويًا من يوليو 2025 حتى 11%	مثل صاحب العمل
غير السعودي	2% أخطار مهنية فقط	لا شيء

الأجر الخاضع للاشتراك هو الأجر الأساسي وبدل السكن، بحد أعلى 45,000 ريال شهريًا.

06 الإنهاء والاستقالة

المواد 64 و75 إلى 81

الحالة	القاعدة
إشعار العقد غير محدد المدة (م 75)	أجر شهري: 60 يومًا من صاحب العمل و30 من الموظف. غير شهري: 30 يومًا من أي طرف. ولسبب مشروع.
عدم مراعاة الإشعار (م 76)	يدفع الطرف المخالف أجر مدة الإشعار
الإنهاء لسبب غير مشروع (م 77)	ما لم يحدده العقد: أجر 15 يومًا عن كل سنة في غير محدد المدة، وباقي المدة في محدد المدة، وبحد أدنى أجر شهرين
الاستقالة (م 79 مكرر)	تُعتبر مقبولة إذا لم يرد صاحب العمل خلال 30 يومًا، وله تأجيلها حتى 60 يومًا بمبرر مكتوب، وللموظف العدول خلال 7 أيام ما لم تُقبل
الفصل دون مكافأة (م 80)	في حالات محددة كالاعتداء، أو الإخلال الجوهري بالالتزامات، أو سوء السلوك، بعد إعطاء الموظف فرصة لإبداء أسباب اعتراضه
ترك العمل دون إشعار (م 81)	للموظف ذلك إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، أو غشّه، أو أساء معاملته، أو عرّضه لخطر جسيم
شهادة الخبرة (م 64)	مجانًا عند الطلب، دون أي ملاحظة تسيء للموظف، مع إعادة شهاداته ووثائقه

مثال محسوب · إنهاء عقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع

1. موظف أمضى 6 سنوات، وأجره الشهري 9,000 ريال (أجر اليوم 300).
2. التعويض: 15 يومًا × 6 سنوات × 300 = 27,000 ريال (أكثر من الحد الأدنى: شهران = 18,000).
3. إضافة لمكافأة نهاية الخدمة وأجر الإشعار إن لم يُراعَ.

التعويض: 27,000 ريال

07 مكافأة نهاية الخدمة

المواد 84 إلى 88

الحساب (م 84)	نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر عن كل سنة بعدها، على آخر أجر، وأجزاء السنة بنسبتها
الاستقالة (م 85)	أقل من سنتين: لا شيء. من 2 إلى 5: الثلث. أكثر من 5 وأقل من 10: الثلثان. 10 فأكثر: كاملة
استثناءات (م 87)	كاملة عند القوة القاهرة، وللموظفة خلال 6 أشهر من الزواج أو 3 أشهر من الولادة
موعد الصرف (م 88)	خلال أسبوع من انتهاء العلاقة، أو أسبوعين إذا أنهاها الموظف

مدة الخدمة	إنهاء من صاحب العمل أو انتهاء المدة	استقالة
سنة واحدة	0.5 شهر	لا شيء
3 سنوات	1.5 شهر	0.5 شهر
5 سنوات	2.5 شهر	0.83 شهر
8 سنوات	5.5 أشهر	3.67 أشهر
10 سنوات	7.5 أشهر	7.5 أشهر

مثال محسوب · 8 سنوات خدمة بأجر 10,000 ريال

1. السنوات الخمس الأولى: 5 × 0.5 = 2.5 شهر.
2. السنوات الثلاث التالية: 3 × 1 = 3 أشهر. المجموع 5.5 أشهر = 55,000 ريال.
3. عند الاستقالة (أكثر من 5 وأقل من 10): الثلثان = 36,667 ريالاً تقريبًا.

55,000 ريال، أو 36,667 عند الاستقالة

08 التوطين ونطاقات 2026

النطاقات، ونسب المهن، والقرارات الجديدة

يصنّف برنامج نطاقات المطور المنشآت في خمسة نطاقات: البلاتيني، والأخضر المرتفع، والأخضر المتوسط، والأخضر المنخفض، والأحمر، حسب نسبة التوطين مقارنة بنشاطها وحجمها. وتفقد المنشآت في الأخضر المنخفض والأحمر الوصول لتأشيرات جديدة وخدمات أخرى.

القرار	النسبة	منذ
توطين 46 مهنة هندسية للمنشآت التي لديها 5 مهندسين فأكثر، مع اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين	30%	30 يونيو 2026
69 مهنة دعم إداري	100% للسعوديين	دخل حيز التنفيذ 4 أكتوبر 2026 مع بدء التفتيش
احتساب التوطين	السعوديون ذوو العقود الموثقة في قوى فقط	15 أبريل 2026

انتبه

مخالفة نظام العمل عمومًا، وليس التوطين فقط، قد تمنع تجديد أو إصدار رخص العمل لغير السعوديين بعد تعديلات 2025.

09 قائمة التحقق والتقويم

ما تراجعه الآن، ومتى

- [ ] نماذج العقود: مدة التجربة صريحة (حتى 180 يومًا)، ومدة عقد غير السعودي، ومهل الإشعار الجديدة.
- [ ] كل العقود موثقة في قوى، والنسبة 90% أو أكثر.
- [ ] سياسة الإجازات: الوضع 12 أسبوعًا، والمولود 3 أيام، ووفاة الأخ أو الأخت 3 أيام، والزواج والوفاة 5 أيام.
- [ ] إجراء الاستقالة: رد خلال 30 يومًا، والتأجيل حتى 60 بمبرر مكتوب.
- [ ] ملف مدد يُرفع شهريًا ويغطي الشهر السابق فقط.
- [ ] اشتراكات التأمينات بالنسب الصحيحة لكل فئة، والسقف 45,000 ريال.
- [ ] حساب مكافأة نهاية الخدمة والعمل الإضافي مطابق للمواد 84 و85 و107.
- [ ] نسب التوطين في المهن المستهدفة (الهندسة، الدعم الإداري).

الموعد	ما يجب فعله
شهريًا	صرف الأجور، ورفع ملف مدد، وسداد اشتراكات التأمينات
عند كل تعيين	توثيق العقد في قوى وتسجيل الموظف في التأمينات
قبل الإجازة السنوية بـ 30 يومًا	إشعار الموظف بموعد إجازته
يوليو من كل عام	رفع نسبة المعاش 0.5 نقطة للمسجلين الجدد حتى 11%
خلال أسبوع أو أسبوعين من الانتهاء	صرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة (م 88)

نتولى امتثالك لنظام العمل والمنصات الحكومية

موارد ومهارات تدير الموارد البشرية والرواتب وقوى ومدد والتأمينات والتوطين. احجز فحصًا مجانيًا مدته 30 دقيقة.

10% خصم على كل خدمات موارد ومهارات لعملاء إدخار

احجز فحصك المجاني

إدارة رأس المال البشري (HCM)

نكون إدارة الموارد البشرية لشركتك: الرواتب والعقود والامتثال.

فريقك في مصر

فريق كامل في مصر دون تأسيس شركة، والعقود والتأمينات علينا.

التوظيف

من تحديد الدور حتى أول يوم عمل.

اللوائح والسياسات

لائحة تنظيم العمل والجزاءات، ونماذج العقود المحدّثة.

مكتب السعودية

7750 طريق الملك عبدالعزيز، الرياض

مكتب مصر

مدينة نصر، القاهرة

تواصل معنا

+966 592060727

business-growth@talent-360.me

talent-360.me

الأحكام كما نُشرت حتى 2026.